

1500082-31.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... vendeu e guardava, para fins de tráfico, quatro porções de cocaína, com peso líquido de 1,15g, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais efetuavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando abordaram um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500082-31.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500082-31.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria Priscila de Souza Silveira

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

MARIA PRISCILA DE SOUZA SILVEIRA, qualificada nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de janeiro de 2020, no período da manhã, na Rua Santana do Parnaíba nº 3556, Bairro Solo Sagrado, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, vendeu e guardava, para fins de tráfico, quatro porções de cocaína, com peso líquido de 1,15g, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais efetuavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando abordaram um usuário com uma porção de cocaína que havia acabado de comprar da ré, que aguardava defronte sua residência naquele local para receber o valor da venda da droga. Em seguida, os policiais adentraram na residência da acusada, onde localizaram no interior do guarda-roupas, mais três porções de cocaína e a quantia de R\$70,00. No veículo do usuário os policiais encontraram a quantia de R\$10,00 que seria utilizada para pagar a porção de cocaína adquirida da ré Maria Priscila.

A acusada foi presa em flagrante (págs. 1/10), sendo-lhe concedida a liberdade provisória (págs. 43/45), expedindo-se alvará de soltura.

Notificada (págs. 76), a acusada apresentou defesa preliminar (págs. 80). A denúncia foi recebida (págs. 81) e a acusada citada (págs. 110/112).

Folha de Antecedentes a págs. 157/161 e certidão de eventos a págs. 162/165.

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas comuns (págs.

113/117). O representante do Ministério Público desistiu da testemunha comum Fernando, o que foi homologado a págs. 146. A testemunha de defesa Fernando foi ouvida, sendo a ré, ao final, interrogada (págs. págs. 166/169). Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação da acusada nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado (págs. 166/169). A Defesa da ré, por sua vez, requereu sua absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para uso próprio. Em caso de condenação, pleitou a fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado (págs. 166/169).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado as págs. 17, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado às págs. 20/21 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado as págs. 59/60, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria dúvidas também não há.

Os policiais ouvidos foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que durante patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico avistaram Fernando indo até seu veículo, sendo que Maria lhe aguardava na calçada, defronte sua residência. Em abordagem, Fernando afirmou que tinha comprado uma porção de cocaína da ré, pagando o valor de R\$10,00. Realizada busca na residência de Maria, dentro de seu guarda-roupas, localizaram três porções plásticas tipo zip de cocaína e a quantia de R\$ 70,00. Já no veículo de Fernando, foi localizada a nota R\$ 10,00 no console que, segundo ele, seria utilizada para pagar a porção de cocaína.

A testemunha Fernando, na fase policial, confirmou que foi até o local adquirir entorpecente e que, após confirmar que a ré tinha drogas para vender, voltou para seu carro para pegar o dinheiro quando foi abordado por policiais. Em juízo, a testemunha alterou seu depoimento, dizendo que estava consumindo drogas e bebida juntamente com a ré, negando tivesse comprado entorpecente da acusada. Sobre a abordagem, a testemunha disse que assim que chegou na casa da Maria, ela lhe deu um "papelote" de cocaína para cheirar quando os policiais chegaram.

Interrogada na fase policial, a acusada negou os fatos, dizendo que em sua casa havia apenas um "baseado" de "maconha" para seu uso próprio, negando a propriedade da cocaína encontrada. Confirmou que já foi presa por tráfico e que os R\$ 70,00 encontrados em sua residência eram de seu filho Kauan. Em juízo, tornou negar a traficância, dizendo que Fernando foi até sua casa apenas consumir drogas. Disse que Fernando apanhou dos policiais para confirmar que adquiriu entorpecentes dela. Por fim, afirmou que já respondeu a outro processo de tráfico.

Ao que se vê, a negativa da acusada restou isolada da demais provas dos autos.

Os policiais disseram que ao abordarem o usuário Fernando, ele confirmou que estava no local para adquirir drogas da ré, sendo em seu carro encontrada uma nota de R\$10,00 que seria utilizada para pagar o entorpecente. Já na residência da acusada localizaram três porções de cocaína e R\$70,00.

A testemunha Fernando, por sua vez, afirmou que foi até a casa da acusada comprar drogas quando, então, fora abordado pela polícia. Em juízo, na tentativa de ajudar a ré, a testemunha alterou sua versão, dizendo que foi ao local usar drogas com Maria, sendo que ela lhe deu um "papelote" para juntos consumirem.

Observo que inexistente qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e

corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

A acusada alegou que estava usando drogas com Fernando durante toda a noite, ocorre que a testemunha, apesar de alterar seu depoimento em juízo, confirmou em ambas as fases do processo que fora Maria quem lhe forneceu o papelote de cocaína.

Assim, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso próprio, diante desse robusto quadro probatório, sendo indiferente para o deslinde do caso que a ré fosse também consumidora, acrescentando-se que a mera alegação de ser usuária não é apta, por si só, a afastar a de traficante.

A ré não é noviça no mundo do tráfico, o que não significa deva ser condenada pelos antecedentes, mas os mesmos permitem que o Juiz forme sua convicção com relação a pontos específicos da prova, e este é um deles, uma vez que já tendo sido processada por tráfico, sabia muito bem o que fazia no local e conhecia as pessoas envolvidas nesta cadeia.

O dinheiro encontrado também abona a versão da denúncia.

Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, haja vista os maus antecedentes da acusada por crime da mesma natureza (págs. 162/163), a qual permanece inalterada nas fases seguintes da dosimetria, diante da ausência de causas modificadoras.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se que a ré tem maus antecedentes o que faz afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Faculto à ré o recurso em liberdade, pois respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO a acusada MARIA PRISCILA DE SOUZA SILVEIRA, qualificada nos autos e portadora do RG 48.527.568, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Condeno a ré ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Por fim, decreto o perdimento da quantia apreendida (R\$ 80,00 - págs. 57) em favor do FUNAD, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei 11.343/2006.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA